

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1424/2530

พนักงานอัยการ กรมอัยการ
เด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์ ฯ
นายวิชณรัักษ์ นาคอ่อน

โจทก์
โจทก์ร่วม
จำเลย

ป.อ. มาตรา 277, มาตรา 279.

ป.วิ.อ. มาตรา 219.

พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ.2494 มาตรา 29.

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยซึ่งเป็นเยาวชนมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก, 279 การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียว ผิดต่อกฎหมายหลายบท ให้ลงโทษตามมาตรา 277 ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนัก ลงโทษจำคุกจำเลย 4 ปี เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 277 วรรคแรก ประกอบกับมาตรา 80 ลงโทษจำคุกจำเลย 2 ปี 4 เดือน เปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กรณีเป็นการแก้บทลงโทษและกำหนดโทษแม้จะเป็นการแก้ไขมากแต่การที่ศาลทั้งสองเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง มิใช่การลงโทษ ถือมิได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเกิน 1 ปี จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 219 ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน พ.ศ. 2494 มาตรา 29.

โจทก์ฟ้องว่าตามวันเวลาเกิดเหตุจำเลยกระทำอนาจารเด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์อายุ ๕ ปี โดยใช้อุบายหลอกลวงให้เข้าไปในห้องนอนแล้วใช้อวัยวะเพศของจำเลยเข้าไปที่อวัยวะเพศของเด็กหญิงนฤวรรณหลายครั้ง และใช้นิ้วมือสอดไปในช่องคลอดของเด็กหญิงนฤวรรณจากนั้นได้ข่มขืนกระทำชำเราจนสำเร็จความใคร่ ๑ ครั้ง โดยเด็กหญิงนฤวรรณไม่ยินยอมและอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรก ๒๗๘

เด็กหญิงนฤวรรณ มากสมบูรณ์ โดยนางวิเวียน มากสมบูรณ์ ผู้แทนโดยชอบธรรมของผู้เสียหาย ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม ศาลอนุญาต

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรก ๒๗๘ การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดกฎหมายหลายบทลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ อันเป็นบทหนักจำเลยอายุ ๑๕ ปีเศษพิจารณาแล้วสมควรพิพากษาลงโทษเมื่อลดมาตราส่วนโทษลงกึ่งหนึ่งตามมาตรา ๗๕ แล้วให้จำคุกจำเลย ๔ ปีและเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเพื่อรับการฝึกอบรมขัดเกลานิสัยและฝึกอาชีพขั้นต่ำ ๒ ปี ๖ เดือนขั้นสูง ๔ ปีนับแต่วันที่ศาลพิพากษาตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ฯ มาตรา ๓๑, ๓๒

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์แผนกคดีเด็กและเยาวชนพิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรกประกอบด้วยมาตรา ๘๐ ลด

มาตราส่วนโทษกึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๗๕ แล้วให้จำคุก ๒ ปี ๔ เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางเพื่อรับการฝึกอบรมขัดเกลานิสัยและฝึกอาชีพมีกำหนดขั้นต่ำ ๑ ปีขั้นสูง ๒ ปีตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชน ฯ มาตรา ๓๑, ๓๒

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีเด็กและเยาวชนวินิจฉัยว่าคดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรก ๒๗๙ การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษตามมาตรา ๒๗๗ ซึ่งเป็นบทที่มีโทษหนักลงโทษจำคุกจำเลย ๔ ปีเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๗๗ วรรคแรกประกอบกับมาตรา ๘๐ ลงโทษจำคุกจำเลย ๒ ปี ๔ เดือนเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลาง กรณีเป็นการแก้บทลงโทษและกำหนดโทษแม้จะเป็นการแก้ไขมากแต่การที่ศาลทั้งสองเปลี่ยนโทษจำคุกเป็นส่งตัวจำเลยไปฝึกอบรมที่สถานพินิจและคุ้มครองเด็กกลางมิใช่การลงโทษจึงถือมิได้ว่าศาลทั้งสองพิพากษาลงโทษจำคุกจำเลยเป็น ๑ ปีจึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๑๙ ประกอบกับพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลคดีเด็กและเยาวชนพ.ศ.๒๔๙๔ มาตรา ๒๙

พิพากษาให้ยกฎีกาโจทก์.

(ไพจิตร วิเศษโกสิน-ไพจิตร วิเศษโกสิน-ยรรยง อธิธิพงษ์)

ศาลคดีเด็กและเยาวชนกลาง - นายวิชิน สุขนทีธรรม
ศาลอุทธรณ์ - นายอรรถวิทย์ วรรณวินิจ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>